



**PUTUSAN**

Nomor 3046 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**RAJA**, bertempat tinggal di Jalan Swasembada Barat XIX, Nomor 23, RT 08, RW 03, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14320, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suherman, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya, berkantor di Jalan Beting Jaya Nomor 9, RT 011, RW 009, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I;

L a w a n:

**SUKRI**, bertempat tinggal di Otole, RT 002, RW 001, Kelurahan Otole, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Dan:

**SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN (STIP) JAKARTA**, berkedudukan di Jalan Marunda Makmur, RT 001, RW 001, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14150;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 hal. Put.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus atas kehilangan penghasilan perbulan Penggugat perbulan yaitu  $3 \times \text{Rp}8.000.000,00 = \text{Rp}24.000.000,00$  total kerugian terhitung sejak bulan September, Oktober, November sebesar  $\text{Rp}24.000.000,00 \times 3 = \text{Rp}72.000.000,00$  ditambah dengan biaya kos dan makan selama di Jakarta atas permintaan Tergugat untuk berada di Jakarta  $\text{Rp}5.400.000,00$  ditambah ongkos tiket pesawat dan carter mobil dari kampung  $\text{Rp}3.000.000,00$  ke Jakarta dan ditambah biaya perkara sekaligus honor Advokat  $\text{Rp}10.000.000,00$  dan ditambah uang pengurusan dokumen sebesar  $\text{Rp}80.500.000,00$  maka total kerugian Penggugat:

$\text{Rp}72.000.000,00$ ;

$\text{Rp } 5.400.000,00$ ;

$\text{Rp } 3.000.000,00$ ;

$\text{Rp}10.000.000,00$ ;

$\text{Rp}80.500.000,00 +$

$\text{Rp}170.900.000,00$  (seratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);

4. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat sah dan berharga;
5. Menghukum Tergugat dan atau orang lain dan orang lainnya lagi yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan secara baik dan bebas agunan sebidang tanah dan bangunan tempat tinggal milik Tergugat yang berada di Jalan Swasembada Barat XIX, Nomor 23, RT 8, RW 3, Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14320, kepada Penggugat bila nantinya Tergugat tidak mampu atau lalai untuk

Halaman 2 dari 8 hal. Put.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar ganti kerugian kepada Penggugat atas putusan perkara ini;

6. Dan atau menghukum Tergugat untuk menyetujui menjual secara lelang sebidang tanah dan bangunan tempat tinggal milik Tergugat yang berada di Jalan Swasembada Barat XIX, Nomor 23, RT 8, RW 3, Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14320, bila nantinya Tergugat tidak mampu atau lalai untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat atas putusan perkara ini;
7. Dan atau menghukum Tergugat untuk menyerahkan barang-barang milik Tergugat lainnya dan lainnya lagi kepada Penggugat, yang senilai dengan besar nilai ganti rugi atas putusan perkara ini dengan secara baik dan bebas agunan;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi gugatan prematur;
- Eksepsi gugatan Pengugat tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan Putusan Nomor 807/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr, tanggal 12 Juli 2023, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada

Halaman 3 dari 8 hal. Put.



Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus sejumlah Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp992.600,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 914/PDT/2023/PT DKI, tanggal 26 September 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Oktober 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Oktober 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 807/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 19 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor

Halaman 4 dari 8 hal. Put.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

914/PDT/2023/PT DKI, tanggal 26 September 2023 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, tidak diajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah terkait permintaan Penggugat kepada Tergugat untuk melakukan pengurusan dokumen atau ijazah nahkoda milik Penggugat yang telah habis masa berlakunya, dimana Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena meskipun telah menyerahkan dana pengurusan namun perpanjangan ijazah nahkoda tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Tergugat;
- Bahwa sesuai dengan fakta persidangan terbukti Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp68.000.000,00 kepada Tergugat untuk melakukan pengurusan dokumen atau ijazah nahkoda namun tidak dapat diselesaikan oleh Tergugat sebagaimana apa yang dijanjikan

Halaman 5 dari 8 hal. Put.



Tergugat, oleh karena itu tepat pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan perbuatan Tergugat tidak mengembalikan uang yang telah diserahkan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa oleh karena terbukti kerugian yang dialami Penggugat adalah Rp68.000.000,00 maka amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri perlu diperbaiki dalam amar ke 3 menjadi dengan menghukum Tergugat mengembalikan biaya pengurusan dokumen kepada Penggugat sejumlah Rp68.000.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RAJA, tersebut harus ditolak, namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar Putusan *Judex Facti* harus diperbaiki dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: RAJA tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 914/PDT/2023/PT DKI, tanggal 26 September 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 807/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr, tanggal 12 Juli 2023 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 8 hal. Put.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
  2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
  3. Menghukum Tergugat mengembalikan biaya pengurusan dokumen kepada Penggugat sejumlah Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);
  4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh Syamsul Ma'arif, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Lucas Prakoso dan Agus Subroto, Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Seti Handoko, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Lucas Prakoso.

Syamsul Ma'arif.

Ttd./

Agus Subroto.

Halaman 7 dari 8 hal. Put.



Panitera Pengganti,  
Ttd./  
Seti Handoko.

Biaya-biaya Kasasi:

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 10.000,00        |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 10.000,00        |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00        |

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put.